

1510948-97.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... e é reincidente pelo grave delito de trafico de drogas, o que denota a insuficiência da medida para a reprovação de sua conduta. Pela mesma razão, e por entender que o acusado não preenche os requisitos subjetivos do artigo 77 do Código Penal, deixo de conceder-lhe os benefícios da suspensão condicional da pena.

Ante o regime de pena imposto ao delito praticado e à quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510948-97.2019.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510948-97.2019.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2311601/2019 - 06º

D.P. RIBEIRAO PRETO, 5070263 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2311601 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2311601 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O representante do Ministério Público denunciou WELLINGTON LOPES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, porque, no dia 15 de julho de 2015, nas dependências da repartição policial sito na Rua Duque de Caxias, nº 1048, região central desta cidade e comarca, o denunciado fez inserir declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas em todos os documentos alusivos à sua prisão em flagrante delito, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a sua própria qualificação.

Na ocasião, depois de capturado por policiais militares ao tentar subtrair,

mediante escalada e comparsaria, fios de cobre de um relógio de energia elétrica instalado no "Centro de Educação Integrada Professora Maria Regina Cavalcante", WELLINGTON foi conduzido até a delegacia para a lavratura do respectivo auto e, então, voluntária e conscientemente, objetivando esconder o seu passado criminoso e, conseqüentemente, não ser provisoriamente custodiado em virtude do furto que praticou, nem tampouco responsabilizado criminalmente por sua conduta, induziu a digna autoridade policial e a zelosa escrivã em erro, fornecendo o nome completo, número do RG e outros dados do seu irmão WILLIAN LOPES DA SILVA, sendo que, não por outro motivo, sua prisão não foi convertida em preventiva, beneficiando-se de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

A falsidade veio à tona no curso do processo criminal ajuizado (autos nº 0019285-91.2015.8.26.0506, controle nº 1140/15, da 4ª Vara Criminal), ao final do qual WELLINGTON acabou condenado em primeiro grau pelo delito patrimonial.

Assim é que, devido ao agir criminoso de Wellington, fornecendo nome errôneo para as autoridades, até mesmo subscrevendo os documentos físicos, acabou dando azo ao lançamento de dados incorretos, dentre outros, no seu termo de interrogatório, no boletim de ocorrência, no indiciamento e no relatório final, desbordando, enfim, na imperfeição do teor da denúncia oferecida e da conseqüente r. decisão judicial que recebeu a exordial, tudo a demandar as indispensáveis correções no bojo do respectivo processo, sem contar no fundado risco da prisão de um inocente - sublinhe-se, o próprio irmão! -, a configurar o delito autônomo de falsidade ideológica.

A denúncia foi recebida aos 22 de outubro de 2021 (fls.98). O acusado foi citado (fls. 105). Apresentou resposta à acusação e arrolou as mesmas testemunhas constantes da denúncia (fls. 109).

Durante a instrução judicial foi homologada a desistência da oitiva de uma testemunha (fls. 136/137). O réu foi interrogado (fls.137).

Por meio de memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal para condenar o acusado nos termos da denúncia, observando-se na dosimetria penal e no regime de cumprimento de pena que o acusado ostenta péssimos antecedentes e é reincidente.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, sustentando fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de falsa ideologia para o delito de falsa identidade. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo a fundamentação e decisão.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelos documentos de (fls. 73/74) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o réu admitiu que ao ser preso pelo delito de furto ficou com medo e informou nome diverso do verdadeiro. Disse que se deu o nome de seu irmão para esconder seus antecedentes e livrar-se de ser preso, no entanto não apresentou documento.

Analisando-se o conjunto probatório apresentado nos autos, tem-se que a despeito do

entendimento da douda acusação, entendo que tal conduta se amolda melhor ao tipo penal previsto no art.307,do Código Penal, já que o réu se auto atribuiu nome falso para livrar-se da instauração de persecução penal. Nesse sentido. "(...) 2. Do delito de falsa identidade. Desclassificação operada com acerto pelo i.Magistrado. Fatos descritos na denúncia que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 307, do Código Penal. Ré Wanessa que se auto atribuiu nome falso para livrar-se da instauração de persecução penal". (TJSP.Apelação Criminal nº 1506877-14.2020.8.26.0281. Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal.Data do julgamento:05/04/2022.

Assim, é o caso de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, que preceitua: "O Juiz, sem modificar descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Nesse contexto, desclassifico a conduta descrita na peça acusatória para o crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal.

Desta feita, a despeito dos argumentos defensivos, as provas dos autos encaixam-se como uma luva e não deixam dúvidas de que no dia dos fatos o réu atribuiu falsa identidade, com o fim de obter vantagem própria em razão de estar ostentar péssimos antecedentes criminais. Conduta que foi integralmente admitida por ele em juízo.

Não há que se falar em ausência de dano pelo fato do réu ter fornecido nome de seu irmão com a finalidade de ocultar seus antecedentes criminais. E isso porque o direito constitucional assegura aos réus o direito de permanecer calados e não produzirem provas contra si, no entanto não autoriza a prática de outro crime, qual seja, falsa identidade. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL NO MOMENTO DA PRISÃO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF (DJe 14/10/2011), reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria posta em discussão, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

No mesmo sentido, os mais recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça entendem ser típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, sendo esse o caso dos autos". Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 185.094/DF, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta Turma, DJe 22/3/2013 - grifo nosso)

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. MENORIDADE COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. [...] 4. O delito de falsa identidade é de natureza formal, e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa, ainda que a vantagem visada não seja alcançada. A declinação de nome falso no flagrante demonstra o claro intuito da apelante em afastar a sua responsabilização penal ". [...] (Acórdão n.1185699, 20180510041599APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: 80-89)

Assim sendo, restando inequivocamente comprovado que o réu, quando da sua prisão pelo delito de furto, cometeu crime de falsa identidade, a condenação dele pelo delito previsto no artigo 307 do Código Penal é medida de rigor.

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção, com base no artigo 307, do Código Penal. A pena-base do acusado foi majorada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes (proc. 0016216-32.2007- fls. 85/86, 0026657-09.2006- fls. 86).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu e a agravante da reincidência (processo nº 0011071-09.2018- fls. 85) e, entendendo que uma compensa a outra, mantenho a pena no mínimo legal.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Entendo que o réu não faz jus à substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal, vez que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente pelo grave delito de tráfico de drogas, o que denota a insuficiência da medida para a reprovação de sua conduta. Pela mesma razão, e por entender que o acusado não preenche os requisitos subjetivos do artigo 77 do Código Penal, deixo de conceder-lhe os benefícios da suspensão condicional da pena.

Ante o regime de pena imposto ao delito praticado e à quantidade da pena, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Permito o apelo do réu em liberdade, tendo em vista que, neste momento, estão ausentes os requisitos da prisão provisória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra WELLINGTON LOPES DA SILVA, RG nº. 45673486, e o CONDENO, com fundamento no artigo 307, do Código Penal, à pena de três (03) meses e quinze (15) dias de detenção- em regime semiaberto. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal à míngua de elementos que demonstrem a situação econômico-financeira do acusado, devendo ser atualizado da data dos fatos até sua efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação expeça-se mandado de prisão em regime semiaberto em desfavor do acusado, guia de recolhimento definitiva e tudo mais que for necessário para o cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesp, nos termos da Lei Estadual 11.608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita.

P. R. Int.

Ribeirão Preto, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA